

КОНСТИТУЦИЯ ЧАСТНОГО СУДА «КЕБЕ»

Преамбула

Частный Суд «Кебе», действующий в юрисдикции Чăваш Ен – Атӑлçи Пӑлхар (Чувашия – Волжская Булгария), в соответствии с правовыми принципами, закреплёнными Чăваш-Атӑлçи Пӑлхар Элчисен Канашё (ЧАПЭК), а также руководствуясь Меморандумом Ассоциации Третейских Судов, принимает настоящую Конституцию для регулирования деятельности суда, обеспечения независимого разбирательства, цифровой прозрачности, DAO-управления и защиты естественных прав граждан и жителей Чувашии – Волжской Булгарии.

Статья 1. Основные принципы и правовая основа

1.1. Суд «Кебе» выносит независимые, обоснованные и справедливые решения.

1.2. Суд сохраняет нейтралитет и исключает влияние личных, политических, религиозных и коммерческих интересов.

1.3. Суд действует в рамках норм:

- * естественного права;
- * международного и прецедентного права;
- * Меморандума Ассоциации Третейских Судов.

1.4. Суд фиксирует ответственность за свои решения посредством обязательного залога в Ассоциации.

1.5. Суд обеспечивает максимальную цифровую прозрачность: все этапы процесса фиксируются и подлежат нотариализации.

1.6. Суд использует DAO-механизмы управления, внутреннего голосования и распределения полномочий.

Статья 2. Юрисдикция и компетенция суда

2.1. Суд действует на территории Чăваш Ен – Атӑлçи Пӑлхар.

2.2. Суд вправе рассматривать:

- * любые иски со стороны граждан Чувашии – Волжской Булгарии;
- * любые иски со стороны жителей территорий признающих решения судов АТС;
- * споры между физическими лицами, организациями и государствами;
- * споры, переданные по третейскому соглашению.

2.3. Суд вправе рассматривать как публичные, так и непубличные споры.

2.4. Суд не вправе выходить за пределы компетенции, определённой настоящей Конституцией.

Статья 3. Структура суда

3.1. Суд состоит из:

- * Председателя;
- * арбитров;
- * присяжных;
- * привлекаемых экспертов.

3.2. Постоянный состав отсутствует. Состав суда формируется индивидуально под конкретное дело.

3.3. Каждый арбитр приносит присягу перед слушанием.

3.4. Председатель Суда «Кебе» избирается DAO суда.

3.5. Вес голоса участника DAO определяется количеством принадлежащих ему токенов DAO суда.

3.6. Председатель суда:

- * организует деятельность суда;
- * формирует состав суда;
- * распределяет дела;
- * обеспечивает соблюдение процедур суда.

3.7. В случае недостаточного количества судей необходимого уровня доступа председатель суда вправе назначить судей с более низким уровнем доступа, если считает их квалификацию достаточной.

3.8. Ответственность за подобное назначение несёт председатель суда.

Статья 4. Формирование состава арбитров

- 4.1. Состав арбитров и присяжных формируется председателем суда.
- 4.2. Стороны имеют право заявлять отвод любого арбитра перед началом заседания.
- 4.3. Доступ судьи к категориям дел определяется его уровнем доступа внутри DAO-модели суда.

Статья 5. Процедура рассмотрения дел

- 5.1. Иск подлежит рассмотрению независимо от участия ответчика.
- 5.2. Суд уведомляет ответчика всеми доступными средствами.

Права арбитров и участников

5.3. Арбитры и присяжные вправе:

- * задавать вопросы;
- * переносить заседания;
- * назначать дополнительные заседания;
- * требовать дополнительные материалы.

5.4. Участники процесса имеют право:

- * представлять доказательства;
- * задавать вопросы;
- * участвовать в дебатах;
- * подавать ходатайства.

Организация заседаний

- 5.5. При согласии арбитров процесс может вести модератор, назначаемый председателем суда.

5.6. После завершения рассмотрения материалов арбитры и присяжные удаляются для принятия решения.

Нотариация

5.7. Нотариации подлежат:

- * иск и/или судебный договор;
- * доказательства;
- * итоговые решения;
- * действия, связанные с Ассоциацией;
- * внутренние DAO-процедуры;
- * претензии к судьям и решения по ним.

Статья 6. Решения суда

6.1. Арбитры вправе принимать:

- * единое коллегиальное решение;
- * отдельные решения арбитров.

6.2. Коллегиальные решения публикуются в реестре Ассоциации.

6.3. При наличии разногласий публикуются все варианты решений на канал Суда “Кебе”, но не в реестр АТС.

6.4. Решения суда могут быть обжалованы в иных судах Ассоциации.

6.5. Решения внутренних DAO-процедур также подлежат обжалованию в судах Ассоциации.

Статья 7. Уровни доступа и DAO-токен суда

7.1. Суд использует внутренний DAO-токен как:

- * инструмент управления;
- * средство учета практики судей;
- * механизм определения уровня доступа;
- * внутреннее вознаграждение.

7.2. Общий выпуск токена суда составляет 100 000 токенов.

7.3. 1 000 токенов соответствуют 1% голоса DAO.

7.4. Токеном DAO является TON-Jetton “KEBE” с адресом
EQA5v21s_K2mpcmtuFYlu8BhmOGZxrymF0-90IXG48o5dvjX

7.5. Устанавливаются следующие уровни доступа:

Уровень 0

- * доступ: простые кейсы и дебаты;
- * требование: 0 токенов;
- * вознаграждение: 0–5 токенов.

Уровень 1

- * доступ: участие в качестве присяжного;
- * требование: 60 токенов;
- * вознаграждение: 20 токенов.

Уровень 2

- * доступ: репутационные и базовые гражданские споры;
- * требование: 160 токенов;
- * вознаграждение: 30 токенов.

Уровень 3

- * доступ: финансовые споры;
- * требование: 340 токенов;
- * вознаграждение: 60 токенов.

Уровень 4

- * доступ: имущественные споры;
- * требование: 660 токенов;
- * вознаграждение: 120 токенов.

Уровень 5

- * доступ: дела, затрагивающие жизнь, свободу и неприкосновенность личности;
- * требование: 1160 токенов;
- * вознаграждение: 200 токенов.

7.6. Переход между уровнями осуществляется автоматически по мере накопления токенов.

7.7. Накопленные токены не списываются при переходе между уровнями.

7.8. При уменьшении количества токенов уровень доступа может быть автоматически снижен.

Статья 8. Вознаграждение судей

8.1. Судьи получают вознаграждение в DAO-токенах суда за участие в рассмотрении дел.

8.2. Размер вознаграждения определяется:

- * уровнем дела;
- * ролью участника;
- * сложностью дела;
- * количеством заседаний.

8.3. DAO вправе изменять размеры вознаграждений путем голосования.

8.4. Полученные токены могут использоваться:

- * для повышения уровня доступа;
- * для участия в DAO;
- * для обмена на BulCoin;
- * для обмена на токены AAC в рамках процедур создания собственного суда в ATC.

Статья 9. Внутренняя ответственность судей

9.1. Любой участник DAO вправе инициировать претензию к судье.

9.2. Основаниями претензии являются:

- * нарушение Конституции суда;
- * нарушение правил Ассоциации;
- * нарушение договора с клиентом;
- * нарушение обязательных процедур суда.

9.3. После подачи претензии:

- * фиксируются материалы;
- * заслушиваются стороны;
- * проводится голосование DAO.

9.4. DAO вправе:

- * назначить штраф;
- * исключить судью из состава суда.

9.5. При отказе исполнить решение DAO судья может быть исключён из состава суда.

9.6. Решение DAO может быть обжаловано в ином суде Ассоциации.

Статья 10. Взаимодействие с Ассоциацией Третейских Судов

10.1. Суд соблюдает стандарты Ассоциации.

10.2. Суд направляет решения в реестр Ассоциации.

10.3. Суд признаёт решения иных судов Ассоциации.

10.4. Суд участвует в DAO Ассоциации.

Статья 11. Ответственность суда

11.1. Суд вносит залог в Ассоциацию как гарантию исполнения обязательств.

11.2. При доказанном нарушении Конституции суда либо договора с клиентом Ассоциация вправе компенсировать ущерб за счёт залога.

11.3. Утрата залога означает автоматический выход суда из Ассоциации.

Статья 12. Соответствие правовой системе Чаваш Ен – Атӕлсӕй Пӕлхар

12.1. Суд признаёт нормы ЧАПЭК обязательными в части:

- * признания естественного права;
- * обязательности международных судебных норм;
- * статуса оккупации;
- * пересмотра решений судов РФ.

Статья 13. Изменение Конституции суда

13.1. Изменения принимаются путем голосования DAO суда.

13.2. Изменения не должны противоречить правилам Ассоциации.

13.3. Все изменения нотариализуются и публикуются.

Заключительное положение

Настоящая Конституция вступает в силу после публикации и утверждения DAO суда.



Председатель Суда
Орешников Мишши